MOVIMENTO 2050

Composizione dell'Ufficio elettorale

- Presidente
- Segretario
- 3 Scrutatori

SONO PUBBLICI UFFICIALI ED AGISCONO IN QUANTO TALI (art. 24 d.P.R. n. 570/1960).

<u>Anche gli RDL sono pubblici ufficiali (art. 357 C.P)</u>

Dettagli Ruolo RDL: La Nomina

- Verificano il proprio **atto di nomina** all'atto della costituzione del seggio (**ore 16:00 di sabato 21 marzo**) e possono farlo fino al primo voto occorso nella sezione alle 07:00 di domenica 22 marzo

Dettagli Ruolo RDL: I poteri (1)

- Assistono a tutte le operazioni della sezione (art. 26 d.P.R. n. 361/1957);
- <u>Possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni(**)</u>;
- Appongono la propria firma (o sigla) sulle strisce di chiusura delle urne, sui verbali e sui plichi)

  (artt. n. 67,72,73,74,75 d.P.R. n. 361/1957).

<u>(**) Esempi di moduli per le contestazioni sono all'appendice della presentazione</u>

Dettagli Ruolo RDL: I poteri (2)

- Fanno rispettare il silenzio elettorale all'interno del seggio e nel raggio di 200 metri dal suo ingresso, facendo presenti violazioni alle Forze dell'ordine.
- Nel seggio vestono un badge o altro segno distintivo di riconoscimento.in accordo tra tutti gli rdl presenti potranno esporlo anche fuori dalal sezione
- I rappresentanti di lista possono votare nella sezione dove sono stati nominati.

Dettagli Ruolo RDL: Punto di Attenzione

- Il Presidente del seggio può far allontanare gli RDL che esercitino violenza o che, richiamati **due volte**, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento (art. 26, comma 2, d.P.R. n. 361/1957).
- I RDL che impediscano il regolare procedimento delle operazioni sono puniti ai sensi dell'art. 104, d.P.R. n. 361/1957.
- Gli RDL non possono toccare le schede ed il materiale presente nel seggio.

Il Presidente di seggio:

- Sovraintende e dirige tutte le operazioni di voto;
- Ha potestà di decisione;
- Dispone di poteri di Polizia.

Il Segretario di seggio:

- Assiste il Presidente in tutte le operazioni.
- Redige i verbali di tutte le operazioni.
- Redige una copia delle tabelle di scrutinio durante lo scrutinio stesso.

Gli Scrutatori:

- Uno degli scrutatori viene nominato «Vice Presidente» del Seggio.
  - Supporta il Presidente nella preparazione della Sezione.
  - E’ sempre presente nella sezione in assenza del Presidente
- Contano & Firmano le schede per il voto.
- Registrano, all’ingresso, gli elettori.
- Verificano il posizionamento della scheda votata nell’urna.
- Partecipano allo scrutinio.
- Uno Scrutatore prende nota della II°Copia delle tabelle di scrutinio.

Operazioni di Sezione: Che succede 21 marzo?

- Alle ore 16:00 si costituisce il seggio per la prima volta.
- Adempimenti principali:

1. Il Presidente procede a **sostituire gli scrutatori assenti**, chiamando in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del comune, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere (art. 47 d.P.R. n. 570/1960);

   «E' usanza consolidata che i volontari si presentino al seggio alle 16,00 e compilino una lista di chiamata in base all'orario di arrivo. Da tale lista, i presidenti nominano gli scrutatori supplenti, senza ordine per età»

2. Gli RDL vengono ammessi come tali, previo deposito dell'atto di nomina.

Operazioni di Sezione: Che succede il 21 marzo? (cont.)

- Si procede **all'autenticazione delle schede** per la votazione (firma di uno scrutatore e bollo della sezione). (es.500 firmate/700 consegnate)
- Compilazione del verbale da parte del Segretario, **al termine della quale gli RDL appongono la propria firma o sigla.**
- **<u>ATTENZIONE:</u> la sottoscrizione viene apposta su un atto pubblico (il verbale) da parte di un soggetto (l'RDL) che in quella veste è un Pubblico Ufficiale.**

Operazioni di Sezione: Che succede il 21 marzo? (cont.)

- **<u>Gli RDL devono assistere all'intera operazione di autenticazione e dare atto del numero di schede vidimate,</u>**

Sommario Attività RDL 21 marzo

- ***Controllo nomine RDL (Preparazione Seggio/Sezione)***
- ***Verificare numero schede consegnate e vidimate (Preparazione Seggio/Sezione)***

Operazioni di Sezione: Che succede il 22 marzo? (cont.)

- Alle ore 7 si ricostituisce il seggio;
- Si vota fino alle 23. Coloro che sono presenti nei locali del seggio alle ore 23 sono ammessi al voto;

(**) Esempi di moduli per le contestazioni sono all'appendice della presentazione

Operazioni di Sezione: Che succede il 23 marzo? (cont.)

- Alle ore 7 si ricostituisce il seggio;
- Si vota fino alle 15:00. Coloro che sono presenti nei locali del seggio alle ore 15:00 sono ammessi al voto;
- Il Presidente provvederà al risconrtro delle schede avanzate e del numero degli elettori delle 2 giornate e ne compilerà apposito verbale con il segretario della sezione.
- Saranno poi impacchettate e restituite l messo comunale le schede avanzate e solo dopo si procederà colle operazioni di scrutino

(**) Esempi di moduli per le contestazioni sono all'appendice della presentazione

Sommario Attività RDL 22 e 23 marzo

- Controllo nomine RDL
- Verifica che non siano distribuiti volantini o santini per un raggio di 200m dal seggio
- Verifica presenza di elementi «di disturbo» (es. persone, gruppi, etc..) che possano inficiare le operazioni di voto
- Verifica il corretto funzionamento del seggio e mettere a verbale le eventuali anomalie

Operazioni di Sezione:
Casistiche eccezionali durante il voto

- Elettore disabile accompagnato in cabina elettorale
- Richiesta di nuova scheda di voto (es. deteriorata, già scritta,etc..)
- Ammissione al voto delle Forze dell'Ordine e dei componenti di Sezione e di eventuali RDL presenti nella sezione
- Ammissione al voto per «decreto Sindaco»
- ETC..

Operazioni di Sezione: 23 marzo -SCRUTINIO

Le tre attività principali durante lo scrutinio si possono riassumere sotto.

- Riscontro del numero di elettori e votanti;
- Accertamento del numero di elettori che hanno votato nella sezione;
- Controllo schede residue e formazioni plichi.

Operazioni di Sezione: RISCONTRO

- Il Presidente conteggerà il numero di elettori che hanno effettuato il voto.

L'RDL dovrà prendere nota di questo dato:

(es. **500** firmate/700 consegnate – di cui: ***80*** *votate +* ***420*** *avanzate , di cui 37 donne e 43 uomini =* ***tot 80****)*

Operazioni di Sezione: ACCERTAMENTO

- Il Presidente riscontrerà che le schede autenticate e votate corrispondano al numero degli elettori registrati.

L'RDL dovrà prendere nota di questo dato.

(Numero schede votate = Elettori Registrati)

Operazioni di Sezione: CONTROLLO

- Il Presidente dovrà verificare che le schede autenticate residue avanzate corrispondano al numero delle schede autenticate – (meno) le schede votate.
- il Presidente ed il Segretario predisporranno i plichi da consegnare al messo comunale prima dell'inizio dello spoglio contenenti le schede avanzate e le liste dei votanti

(es. **500** firmate/700 consegnate – di cui: ***80*** *votate +* ***420 avanzate****)*

Sommario attività RDL Pre-Spoglio

- ***L'RDL sarà deputato a attività di RISCONTRO, ACCERTAMENTO e CONTROLLO sulle operazioni svolte dal Presidente***
- ***Verifica che le schede avanzate corrispondano al numero delle schede autenticate – num.elettori registrati.***

  Schede autenticate (500) – numero elettori che hanno votato (470) =<u>30 schede avanzate</u>

- ***Firma i plichi contenenti le schede avanzate e le liste degli elettori che il Presidente consegna al Messo Comunale.***

Operazioni di Sezione: Lo SPOGLIO

- Il Presidente designa lo Scrutatore che dovrà estrarre la scheda dall'urna per consegnarla allo stesso, che leggerà ad alta voce l'espressione del voto.

Nota: *è usanza consolidata che i Presidenti facciano estrarre le schede da tutti gli scrutatori che le suddivideranno in base ai voti.*

- Vengono registrati i voti sulle Tabelle di Scrutinio
- L'operazione di registrazione viene effettuata da uno Scrutatore e dal Segretario

NESSUN RDL PUO' «TOCCARE» LE SCHEDE DURANTE QUESTA FASE

Sommario attività RDL - Spoglio

- ***NESSUN RDL PUO' «TOCCARE» LE SCHEDE DURANTE QUESTA FASE***
- ***L'RDL dovrà ASSICURARSI che vengano riportati correttamente dalle Tabelle di Scrutinio ai Verbali.***
- ***Compilare moduli riepilogativi per il Referente/Delegato del MoVimento***

Casistiche

- Nelle slides successive un elenco delle casistiche più diffuse di schede valide, schede nulle e per queste diversi esempi con la relative spiegazione del motivo di invalidazione della scheda.
- Questi esempi sono utili all'RDL per poter VERBALIZZARE le loro eventuali contestazioni.(**)

(**) Esempi di moduli per le contestazioni sono all'appendice della presentazione

Casistiche

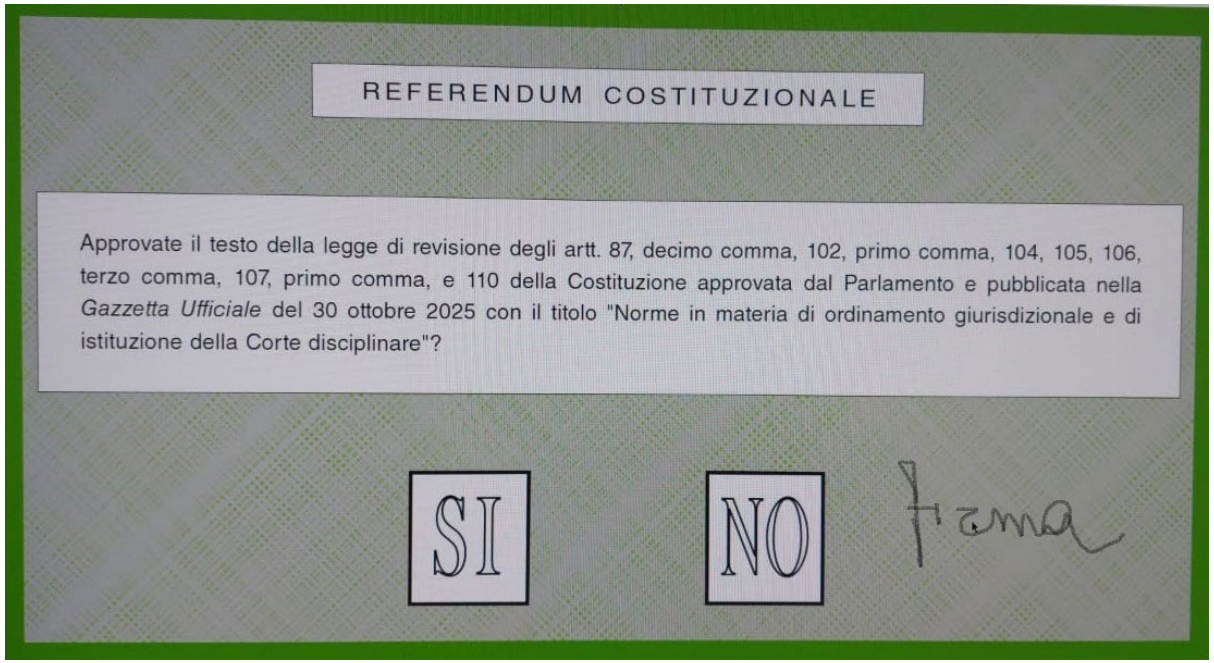
IL VOTO è considerato nullo (*art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/68 e art. 69, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*).non potendosi dedurre unicamente la volontà dell'elettore

Casistiche

IL VOTO è considerato nullo (*art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/68 e art. 69, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*).non potendosi dedurre unicamente la volontà dell'elettore

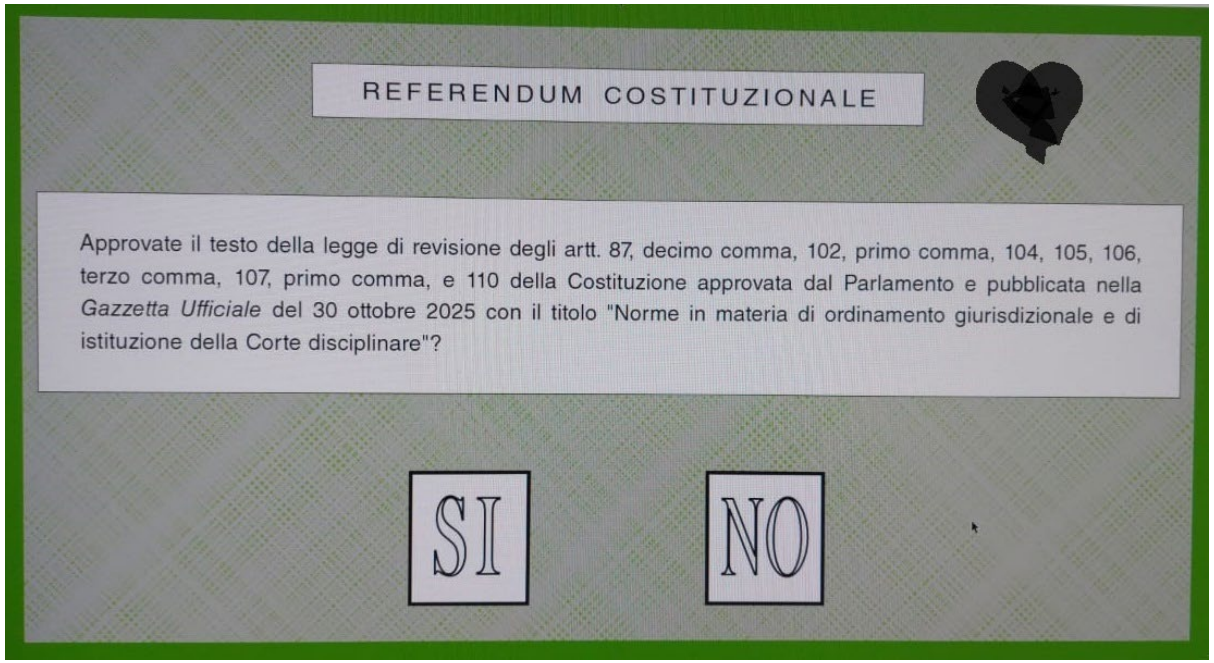
Casistiche

Il Testo Unico delle leggi per la elezione stabilisce al comma 2, lettera c), che sono nulle le schede "*che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto"*.



Casistiche

Il Testo Unico delle leggi per la elezione stabilisce al comma 2, lettera c), che sono nulle le schede "*che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto"*.



Casistiche

VOTO VALIDO ANCHE SE NON RIPORTA UNA CROCE MA SOLO UN PICCOLO SEGNO
(*non è nulla la scheda che rechi un breve segno presso il contrassegno - Sez. V, n. 289 del 30-4-1960*)

MODULO VERBALE DI CONTESTAZIONE

CASO N. 1 RAPPRESENTANTE DI LISTA (accredito)

Il rappresentante di lista del movimento 5 stelle contesta l'accredito del rappresentante di lista del partito..., in quanto le operazioni di voto sono in corso e la nomina è stata depositata oltre il termine previsto dall'art. 35 T.U.570/60.

MODULO VERBALE DI CONTESTAZIONE

CASO N. 2 RAPPRESENTANTE DI LISTA(autentica)

Il rappresentante di lista del Movimento 5 Stelle rileva che il rappresentante di lista del partito...non è munito di delega autenticata dal notaio come da circolare n. 36 emessa dal Prefetto di Roma e pertanto chiede al Presidente di Seggio, per il suesposto motivo, di disattendere l'accredito.

MODULO VERBALE DI CONTESTAZIONE

LE NULLITA'

1) Il rappresentante di lista del movimento 5 stelle dichiara che: il voto è da ritenersi nullo in quanto la scheda elettorale è priva di autenticazione dello Scrutatore o priva dell'apposizione del bollo.

MODULO VERBALE DI CONTESTAZIONE

LE NULLITA'

2) Il rappresentante di lista del movimento 5 stelle dichiara che: la volontà dell'elettore non è univoca senza possibilità di poter essere ricondotta ad individuare la sua volontà

MODULO VERBALE DI CONTESTAZIONE

LE NULLITA'

3) Il rappresentante di lista del movimento 5 stelle dichiara che: il voto espresso presenta scritture o segni tali da poter far riconoscere il proprio voto.